Gmail

Marko <marko.lyocsa@gmail.com>

Re: Vážená Finančná správa, v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti DPH a dane z príjmov (konsolidačný balíček a novela zákona o DPH), ktoré zavádzajú možnosť uplatňovania paušálneho režimu pri ná - [WHK-GRSKR-695]

1 správa

Ing. Veronika Bosmanová <sluzby@financnasprava.sk> 10. februára 2026 o 8:36
Komu: marko.lyocsa@gmail.com

Dobrý deň,

k otázke č. 1 a 3:

Ak daňovník bude používať osobné motorové vozidlo len na podnikateľské účely, tento rozsah použitia je povinný preukázať v zmysle základnej definície daňového výdavku ustanovenej v § 2 písm. i) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre uplatnenie výdavkov súvisiacich s používaním motorového vozidla vo výške 100%. Zahrňovanie výdavkov na PHL do základu dane ustanovuje § 19 ods.2 písm. l) cit. zákona v nadväznosti na vybraný spôsob preukazovania spotreby PHL. Je na rozhodnutí daňovníka, ktorý spôsob využije. Aj po 1.1.2026 môže daňovník uplatňovať § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod cit. zákona.

Ak je automobil využívaný aj na súkromné účely a zamestnávateľ uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov (tzn. dodaňuje zamestnanca/konateľa) nevzniká povinnosť krátiť výdavky na osobný automobil (napr. opravy, odpisy, údržbu ...).

Ak daňovník využíva automobil aj na súkromné účely a má prvých osem rokov od zaradenia vozidla povinnosť postupovať v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov (zdaňuje nepeňažný príjem zamestnancovi) nekráti daňovník ani výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku. Postup v zmysle § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov je možné uplatniť len v deviatom a nasledujúcich rokoch od zaradenia motorového vozidla zamestnávateľa do užívania.

Podľa § 52zzzk zákona o dani z príjmov, ktorý stanovuje prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2026, sa za daňový výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak na jej odpočítanie v období podľa osobitného predpisu nemá platiteľ dane z pridanej hodnoty nárok. Predmetné ustanovenie zákona o dani z príjmov sa odvoláva na § 85n zákona o DPH. Tzn. že neuplatnená DPH vo výške 50 % nevstupuje do vstupnej ceny majetku, nakoľko táto DPH nie je daňovým výdavkom.

K otázke č. 2:

Daňová zostatková cena ani odpisy sa v danom prípade neupravujú.

Zároveň Vám k uvedenej problematike dávame do pozornosti metodické usmernenie, zverejnené na portáli www.financnasprava.sk v časti Odborná verejnosť - Dane a účtovníctvo - Metodické usmernenia https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2025/2025.12.19_45_DZPaU_2025_MU.pdf

K otázke č. 4 Vám príde po vypracovaní samostatná odpoveď.

Uvedená informácia má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých subjektom v jeho žiadosti.

S pozdravom

Ing. Veronika Bosmanová
Centrum podpory pre dane
Finančné riaditeľstvo SR

Ak chcete ohodnotiť odpoveď konzultanta/koordinátora alebo si chcete prezrieť históriu komunikácie, kliknite na link:
https://podpora.financnasprava.sk/ticket_QBbnkDFN5gyDRv09